

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1406/2536

นายจรวงชัย พิทยชินโชติ

โจทก์

บริษัททรอปิคอล ฟลอรา (ประเทศไทย)

จำกััด กับพวก

จำเลย

นายสมเกียรติ บำเพ็ญเกียรติกุล ทนาย

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงและไม่ได้รับรองจากผู้พิพากษาจึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ในข้อ 3 และข้อ 4 เป็นฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งโจทก์ได้ฎีกาในประเด็นว่า คำให้การของจำเลย ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเมื่อจำเลย ให้การว่าโจทก์คบคิดกันฉ้อฉล จำเลยต้องนำสืบให้ได้ความด้วยตนเองจำเลยจะนำคำพยานของโจทก์ไปเพื่อให้ศาลรับฟังข้อพิรุธแทนการนำสืบตามหน้าที่ของตนไม่ได้ อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่อาจทำให้จำเลยแพ้คดี โจทก์ได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามเช็ค จำนวน 141,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 20

พฤษภาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 112)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งให้ส่งศาลฎีกา(อันดับ 117,119)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาข้อ 3 ของโจทก์เป็นฎีกาโต้แย้ง ดุลพินิจในการรับฟังพยาน
หลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อคดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกิน
สองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248
วรรคแรก ส่วนฎีกาข้อ 4 ที่ว่าคำให้การของจำเลยที่ 1 ขัดกันเองในตัวเองไม่มีประเด็น
จะนำสืบนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับฎีกาของโจทก์เฉพาะข้อ 4 ไว้ และให้
ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาข้อ 3 ของโจทก์เป็นฎีกาโต้แย้ง ดุลพินิจในการรับฟังพยาน
หลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อคดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกิน
สองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248
วรรคแรก ส่วนฎีกาข้อ 4 ที่ว่าคำให้การของจำเลยที่ 1 ขัดกันเองในตัวเองไม่มีประเด็น
จะนำสืบนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับฎีกาของโจทก์เฉพาะข้อ 4 ไว้ และให้
ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป

(ปรีชา เณลิมาณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>